

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

-----***-----

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
(Số: 0206.../HĐMB/2026/THUANPHONG-BCIS)

Hợp đồng mua bán hàng hóa này (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) được ký vào ngày 02/6/2026 bởi và giữa:

BÊN A: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Mã số thuế : 0304195505

Địa chỉ thuế : Số 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Đại diện bởi : Ông Huỳnh Thanh Hải

Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi là “Bên A”)

Và

**BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG
HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA**

Mã số thuế : 0310 084 289

Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 86, Đường 23, Phường Tân Phú, Q.7, Thành phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Địa chỉ mới : Số 86, Đường 23, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện bởi : Bà Nguyễn Hoàng Anh

Chức vụ: Tổng Giám Đốc

(Sau đây gọi là “Bên B”)

Sau khi bàn bạc và hiểu rõ nhu cầu, các Bên đồng thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

«Ngày» : là ngày tính theo Dương lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật hay nghỉ lễ theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG MUA BÁN

Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua hàng hóa theo chi tiết dưới đây (sau đây gọi là «hàng hóa » hoặc « hàng »):

Stt	Tên sản phẩm	Đơn vị Tính	Số lượng	Đơn giá	Thành Tiền (VNĐ)
1	Máy chủ Dell PowerEdge R760xs 12x3.5in + 2x2.5in Rear Hot Plug Rack 2U "Processor: Intel Xeon Silver 4510 2.4GHz, 12C/24T, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5 4400,LGA4677 Memory: 2 x Kingston 32GB DDR5 5600MT/s ECC Registered DIMM CL46 x80 1Rx4 1.1V 288-pin 16Gbit	1	Cái	270,962,000	270,962,000

	(CO/CQ 5Years) chính hãng Network Controller: On-Board Broadcom 5720 Dual Port 1Gb LOM + Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Low Profile, V2 Raid Controller: PERC H755 Adapter PCIe Gen4 SAS 12Gb/s RAID Controller, 8GB NV Cache Hard Drive: 4 x Dell 12TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512e 3.5in Hotplug Hard Drive Management : iDRAC9, Enterprise 16G Power Supply: Dual, Hot-plug, Fully Redundant Power Supply (1+1), 800W, Mixed Mode (Bảo hành 3 năm, Ram bảo hành 5 năm, CO, CQ cấp theo cấu hình base Dell PowerEdge R760xs 12x3.5in + 2x2.5in Rear Hot Plug Rack 2U (S4510/16GB/H755/4TB+1.2TB SAS/2x800W)				
2	Chi phí lắp đặt, cấu hình	1	Gói	2,000,000	2,000,000
Tổng tiền					272,962,000
Thuế VAT 8%					21,836,960
Tổng thành tiền bao gồm VAT:					294,798,960

Viết bằng chữ: Hai trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi tám ngàn, chín trăm sáu mươi đồng./.

Số tiền trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác để thực hiện hợp đồng này.

ĐIỀU 3: YÊU CẦU VỀ HÀNG HÓA

Ngoài việc tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, hàng hóa do Bên A cung cấp theo quy định tại Điều 2 phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- 3.1 Đảm bảo chất lượng và thiết kế hàng hoá như mô tả sản phẩm/và hoặc hàng mẫu nếu có.
- 3.2 Đúng nguồn gốc xuất xứ, quy cách chất lượng, số lượng và mẫu mã (nếu có) như đã thỏa thuận.
- 3.3 Có đầy đủ chứng từ hợp pháp, thuộc sở hữu của Bên B và được phép lưu thông tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- 3.4 Đối với hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa phải đi kèm các giấy tờ (bản sao công ty nhà nhập khẩu hoặc nhà phân phối) sau: Giấy chứng nhận xuất xứ C/O; Giấy chứng nhận chất lượng C/Q.

ĐIỀU 4: GIAO NHẬN HÀNG HÓA

- 4.1 Địa điểm giao nhận hàng hóa:
- CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
- Địa chỉ: số 86, đường 23, phường Tân Mỹ, TP HCM – Học xá BCIS
- 4.2 Tiến độ giao nhận, lắp đặt hàng hóa:

Thời gian giao hàng và lắp đặt: **từ 05 đến 10 ngày** kể từ ngày hai bên ký hợp đồng. Bên A phải bàn giao, lắp đặt hàng hóa cho Bên B tại địa điểm quy định. Đại diện hai Bên sẽ kiểm tra và ký vào Biên bản nghiệm thu – giao nhận nếu hàng hóa giao nhận đảm bảo đúng theo quy định tại Hợp đồng này.

Trong trường hợp hàng hóa không đúng theo quy định của Hợp đồng, Bên B có quyền tùy theo quyết định của mình, có thể từ chối nhận hoặc yêu cầu Bên A sửa chữa, đổi lại hàng hóa hoặc có biện pháp khắc phục khác.

- 4.2 Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng các thỏa thuận về giao hàng, lắp đặt (bao gồm nhưng không giới hạn các quy định tại Điều 2, Điều 3, quy định về tiến độ hoặc số lượng, chất lượng hàng hóa...), Bên A được xem như đã vi phạm hợp đồng và sẽ chịu một khoản phạt tiền tương đương 1% giá trị Hợp đồng bị vi phạm cho mỗi ngày chậm trễ, tổng số tiền phạt không vượt quá 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm. Sau 8 (tám) ngày kể từ ngày đến hạn giao nhận, nếu Bên A vẫn chưa hoàn thành việc giao nhận hoặc giao không đúng theo quy định thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường bất cứ thiệt hại nào cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên A phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận thanh toán cho Bên B. Thời gian hoàn trả và thanh toán phạt vi phạm: trong vòng 5 (năm) ngày kể từ ngày Bên B gửi thông báo yêu cầu cho Bên A. Lãi suất chậm trả là 0,05%/ngày trên số tiền chậm hoàn trả hoặc chậm thanh toán. Trong trường hợp Bên A vi phạm mà không dẫn đến chấm dứt hợp đồng Bên B có quyền khấu trừ khoản tiền phạt trên đây vào tiền hàng qua các đợt thanh toán.

ĐIỀU 5: BẢO HÀNH

- 5.1 Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ thông tin về hướng dẫn bảo quản, sử dụng hàng hóa; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành; Phiếu bảo hành (hoặc tem bảo hành phù hợp) của hàng hóa cho Bên B.
- 5.2 Phạm vi bảo hành: Bên A phải sửa chữa hoặc thay thế miễn phí bất cứ các hàng hóa nào bị hư hỏng, khiếm khuyết mà không do lỗi của Bên B hoặc không đảm bảo các yêu cầu về hàng hóa theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Hợp đồng.
- 5.3 Thời hạn bảo hành thiết bị **03 năm, 05 năm đối với Ram**, được tính từ ngày hai Bên ký Biên bản nghiệm thu – giao nhận hàng hóa.
- 5.4 Phương thức và địa điểm bảo hành: Trong thời gian thực hiện bảo hành, nếu phát hiện bất kỳ sự hư hỏng hoặc trục trặc nào của hàng hóa có liên quan đến nghĩa vụ bảo hành của Bên A, Bên B sẽ thông báo qua điện thoại/ email cho Bên A biết để kiểm tra. Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về việc bảo hành, Bên A phải hoàn thành việc bảo hành tại địa điểm mà Bên A đã giao hàng cho Bên B. Trong trường hợp hàng hóa buộc phải được bảo hành tại Trung tâm bảo hành của Bên A thì Bên A hỗ trợ tháo gỡ và vận chuyển hàng về Trung tâm bảo hành.
- 5.5 Ngoài các quy định tại điều khoản bảo hành này, các bên phải tuân thủ quy định pháp luật về bảo hành hàng hóa, bao gồm như: Luật Bảo vệ người tiêu dùng, Luật Thương mại, Bộ luật Dân sự và các quy định có liên quan.

ĐIỀU 6: THANH TOÁN

- 6.1 Phương thức và thời hạn thanh toán:
- **Thanh toán đợt 1:** Bên A sẽ tạm ứng 30% giá trị hợp đồng cho Bên B (bao gồm VAT), tương đương **88,439,688 VNĐ** (Tám mươi tám triệu, bốn trăm ba mươi chín ngàn, sáu trăm tám mươi tám đồng) trong vòng 07 ngày làm việc sau khi Hai Bên ký hợp đồng và Bên B cung cấp:
 - Giấy đề nghị tạm ứng đợt 1.
 - **Thanh toán đợt 2:** Bên B thanh toán 70% giá trị hợp đồng còn lại (bao gồm VAT) tương đương với số tiền **206,359,272 VNĐ** (Bằng chữ: Hai trăm lẻ sáu triệu, ba trăm năm mươi chín ngàn, hai trăm

bảy mươi hai đồng) trong vòng **30 ngày** kể từ ngày nhận hàng hóa và nhận đầy đủ các chứng từ thanh toán hợp lệ:

- Hóa đơn tài chính hợp lệ;
- Biên bản nghiệm thu – bàn giao hàng hóa có xác nhận của hai bên;
- Giấy đề nghị thanh toán.
- Phiếu bảo hành, chứng nhận sản phẩm.

6.2 Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng tiền Đồng theo phương thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của Bên A theo thông tin chi tiết dưới đây:

- **Chủ tài khoản: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**
- **Số tài khoản: 17058209**
- **Tại Ngân Hàng: ACB – Chi nhánh TP.HCM**

ĐIỀU 7: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

- 7.1 Đảm bảo việc cung cấp hàng hóa là hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- 7.2 Giao, lắp đặt hàng hóa theo đúng cam kết trong Hợp đồng. Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào làm ảnh hưởng đến việc giao hàng hóa, Bên A phải thông báo ngay lập tức cho Bên B biết để tìm biện pháp khắc phục.
- 7.3 Bảo hành theo đúng cam kết trong Hợp đồng và pháp luật có liên quan.
- 7.4 Không được chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này cho Bên thứ ba thực hiện, trừ khi được sự chấp nhận trước bằng văn bản của Bên B.
- 7.5 Chịu trách nhiệm đối với tranh chấp quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa dịch vụ mà Bên A đã cung cấp với bất kỳ Bên thứ ba nào (nếu có). Nếu phát sinh thiệt hại đối với Bên B do tranh chấp nói trên, Bên A phải bồi thường cho Bên B toàn bộ tổn thất và thiệt hại và phải chịu mức phạt là 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm.
- 7.6 Tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

- 8.1 Tạo điều kiện thuận lợi để Bên A thực hiện các công việc theo hợp đồng này, như: sắp xếp kho chứa hàng; bàn giao mặt bằng để lắp đặt; cử người người nhận hàng, kiểm tra và nghiệm thu hàng hóa và lắp đặt v.v...
- 8.2 Thanh toán theo đúng quy định tại Hợp đồng này cho Bên A.
- 8.3 Ngoài các nghĩa vụ theo quy định của Hợp đồng này, Bên B còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG

- 9.1 Sự kiện bất khả kháng có nghĩa là bất cứ sự kiện nào sau đây khiến một Bên không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, bao gồm: sự thay đổi của pháp luật Việt Nam; lệnh cấm đoán của chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bạo loạn; chiến tranh; tình trạng khẩn cấp quốc gia; dịch họa; bãi công; trừng phạt; cấm vận; bệnh dịch; hỏa hoạn; lụt lội; động đất, bão, sóng thần hoặc các hiểm họa thiên nhiên khác, và mọi sự kiện khác vượt quá sự kiểm soát hợp lý của một Bên.
- 9.2 Khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng thì Bên Bị ảnh hưởng phải thông báo ngay cho Bên kia biết kèm theo các tài liệu chứng minh về Sự kiện bất khả kháng, đồng thời nỗ lực áp dụng tất cả các biện pháp khắc phục hợp lý để thực hiện nghĩa vụ. Trong trường hợp vẫn không thể khắc phục được, các Bên được quyền tiến hành chấm dứt, thanh lý Hợp đồng này.
- 9.3 Hai Bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau trong trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng.

ĐIỀU 10: LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- 10.1 Hợp đồng này được điều chỉnh và áp dụng theo pháp luật Việt Nam.

- 10.2 Các Bên trước tiên cố gắng giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh có liên quan đến Hợp đồng này thông qua thương lượng. Trường hợp không thương lượng được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết.

ĐIỀU 11: CHỐNG THAM NHŨNG, HỐI LỘ VÀ RỬA TIỀN

Cả hai Bên phải hiểu rằng hoạt động của Bên B và/hoặc các đơn vị thành viên của Bên B đã và sẽ luôn được thực hiện trên tinh thần tuân thủ các yêu cầu về báo cáo và lưu trữ hồ sơ tài chính hiện hành, pháp luật hiện hành về chống rửa tiền tại địa phương Bên B thực hiện hoạt động kinh doanh, cũng như các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh. Vì vậy Bên B yêu cầu Bên A:

11.1 Bảo đảm và cam kết rằng: Bên A và/hoặc bất kỳ lãnh đạo, nhân viên nào tại các đơn vị thành viên của Bên B; bất kỳ người nào trực tiếp hoặc gián tiếp đại diện, thay mặt cho Bên A hoặc được Bên A chỉ định liên lạc, giao dịch, làm việc với Bên B, tất cả đều chưa từng và sẽ không bao giờ:

- hối lộ và/ hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, giảm giá, trích thưởng, khoản tiền gây ảnh hưởng hoặc khoản báo đáp bất hợp pháp hoặc bất kỳ các tài sản bằng tiền hoặc hiện vật hoặc lợi ích nào (không phụ thuộc vào giá trị của tài sản hối lộ) (gọi chung là “Hối Lộ”), cho bất kỳ người quản lý, nhân viên, người lao động hoặc đại diện của Bên B (gọi chung là “Người Của Bên B”) hoặc cho bất kỳ viên chức, người đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước; hoặc

- thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để hối lộ Người Của Bên B hoặc viên chức, người đại diện của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đạt được lợi ích riêng như được ưu tiên ký hợp đồng với Bên B một cách không minh bạch, được miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định tại Hợp Đồng, và/ hoặc các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác.

- Các hành vi Hối Lộ theo quy định tại điều này sẽ bao gồm cả các hành vi thực hiện trước, trong khi và sau khi thực hiện Hợp Đồng này.

11.2 Đảm bảo và tuyên bố rằng Bên A đã không thực hiện và sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào dẫn đến việc có thể cấu thành hành vi vi phạm của Bên A và/hoặc Bên B hoặc làm cho Bên A và Bên B có liên quan đến việc vi phạm bất kỳ Luật nào của bất kỳ khu vực tài phán nào mà hai Bên đang thực hiện hoạt động kinh doanh, đặc biệt là luật phòng chống tham nhũng, bao gồm Bộ Luật Hình sự Việt Nam, Luật Phòng, chống tham nhũng của Việt Nam.

11.3 Hoạt động của Bên A và các Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Bên A (nếu có) luôn được tiến hành tuân thủ các yêu cầu báo cáo và lưu trữ hồ sơ tài chính hiện hành của Luật Kế toán Việt Nam và tất cả các luật liên quan đến rửa tiền của tất cả các khu vực tài phán nơi Bên A tiến hành kinh doanh hoặc sở hữu tài sản.



ĐIỀU 12: THÔNG BÁO

12.1. Mọi thông báo theo Hợp đồng này phải được gửi bằng văn bản cho Bên kia theo địa chỉ hoặc email ghi dưới đây :

12.2 Thời điểm thông báo được tính là thời điểm Bên nhận được thông báo của Bên gửi. Trường hợp địa chỉ hoặc email thay đổi, Bên thay đổi phải thông báo cho Bên kia biết về sự thay đổi này.

THÔNG TIN	BÊN A	BÊN B
Người liên hệ	Đỗ Trung Thắng	Nguyễn Tuấn Kiệt
Email	thang.dt@innotel.com.vn	kiyet.nguyen@sedbergh.edu.vn
Địa chỉ	Số 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí	Số 86, đường 23, Phường Tân Mỹ,

	Minh, Việt Nam	HCM
SĐT	0903399737	0778277211

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- 13.2 Hợp đồng được lập thành bốn (04) bản, mỗi Bên giữ hai (02) bản, có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 13.3 Hợp đồng sẽ tự động thanh lý sau khi hai Bên đã hoàn tất các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này.

Đại diện cho Bên A



HUYNH THANH HẢI

Đại diện cho Bên B



NGUYỄN HOÀNG ANH

Mu
TAH